

Кейс по услуге «Форензик»

К нам обратился Учредитель крупного металлургического комбината с целью выявления возможных экономических преступлений среди руководства компании и проверки всех бизнес-процессов.

Наши сотрудники провели анализ всех операций, начиная с даты назначения должностных лиц. В процессе работы были выявлены грубые нарушения законодательства, выявлены факты неправомерного обогащения в результате вывода денежных средств, махинаций с недвижимостью, подделкой документов.

Удалось установить, что по предварительному сговору группой лиц, были совершены умышленные неправомерные деяния, в результате которых сумма причиненного ущерба за весь период составила более 300 млн. рублей. По результатам нашей работы на основании предоставленного экспертного заключения следственными органами было возбуждено уголовное дело. Наши эксперты принимают участие в процессе диалога с правоохранителями, предоставляя все требуемые обоснования в рамках экспертного заключения, привлекаются в качестве независимых экспертов в Суде.

По итогам экономической эффект от проведенной проверки и внедрению предложенных мер составил порядка 500 млн рублей. Вместе с тем, удалось обелить Учредителя комбината, уберечь его от субсидиарной ответственности во всех контролирующих и фискальных органах, сохранить его бизнес и спасти от банкротства.

Как показывает кейс по данной услуге, форензик – очень выгодная инвестиция, поскольку его результаты способствуют:

- - минимизации риска привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности конечного бенефициара
- - сохранению активов - преодолению преград в получении выручки - возврате недополученной прибыли, а также перекрытию каналов для дальнейших потерь
- - предотвращению экономических преступлений в будущем

Кейс по услуге «Дьюдил»

К нам обратился Член Совета директоров одной из ведущих IT-компаний России с задачей провести оценку финансового состояния бизнеса перед покупкой.

Нередко в сделках по приобретению бизнеса продавец приукрашивает, а покупатель не владеет полной информацией о будущем активе. Чтобы снизить риски, полезно изучить покупаемую компанию.

В первую очередь нашей экспертной группой были проанализированы активы и обязательства покупаемой компании.

Выявлено, что в активах доля:

- НМА в виде разработанных программных продуктов и IT-технологий, а также основных средств, составляет больше 60%,
- дебиторской задолженности более 25%
- в такой же пропорции в пассивах числится кредиторская задолженность более 25%.

В рамках due diligence нам было необходимо оценить и понять, насколько дебиторская задолженность реальна к возврату, не является ли просроченной кредиторская задолженность и правильно ли была определена первоначальная и балансовая стоимость активов. Нашей экспертной группе удалось установить ряд несоответствий. При анализе информации из публичных источников, а также оборотно-сальдовых ведомостей общества было установлено, что потенциально рискованными операциями являлись: услуги по разработке программных продуктов и IT-технологий (оказанные Индивидуальными предпринимателями); некорректное формирование стоимости активов; а также консалтинговые услуги, которые у контролирующих органов вызывают повышенный интерес.

Данная группа операций выбрана экспертами неслучайно в связи с тем, что налоговые органы их тщательно проверяют, что в большинстве случаев после проверки возникают налоговые обязательства по суммам недоимки, штрафов и пеней.

Мы выяснили, что более трёх лет назад компания заключила с зависимыми и сторонними компаниями и ИП договоры по созданию нематериальных активов. При этом, на дату проведения проверки, услуги по разработке программных продуктов и IT-технологий по заключенным договорам не были полностью оплачены (кредиторская задолженность), а авансы поставщикам по тем же и иным услугам всё ещё не были погашены (дебиторская задолженность).

Эксперты начали запрашивать договоры, акты и иные документы. Часть договоров не была подписана, отсутствовала большая часть первичных документов (акты, тех.задания и пр.), из которых вытекает приобретённое право на активы и формирование их действительной стоимости (первоначальная и в последующем балансовая). Следовательно, если дело

дойдёт до взыскания задолженности в судебном порядке, то компания не сможет подтвердить в суде, что имеет на неё право. Кроме того, часть компаний-должников к настоящему моменту была ликвидирована, а где-то истёк срок исковой давности. В совокупности, всё указывало на то, что часть дебиторской задолженности является безнадёжной к взысканию и её остаётся только списать на убытки.

Ввиду того, что компания работает на УСН, дебиторскую задолженность нельзя будет учесть в расходах, т.е. уменьшить базу по налогу. А вот кредиторскую задолженность нужно в полной сумме учесть в доходах и заплатить с них налог.

Итого эксперты обнаружили в балансе покупаемой компании «мыльный пузырь» в виде дебиторской и кредиторской задолженности в основном зависимых лиц, а также активы с завышенной стоимостью. При этом компания всё-таки была прибыльна в своей текущей деятельности.

Проведенный нашими экспертами Due Diligence, позволил установить «узкие» места в деятельности общества, недостающие корпоративные документы и документы с контрагентами, а также определить риски и найти решения для нивелирования и минимизации неблагоприятных последствий в дальнейшем от деятельности покупаемой компании.

В итоге, юридической и финансовой службой Заказчику был предоставлен подробный отчет, содержащий сведения о приобретаемой компании, ее операционную деятельность, финансовые итоги, налоговые и иные риски. Владея этой информацией, Заказчик может принять взвешенное решение о целесообразности покупки, либо провести переговоры о снижении стоимости, либо отказаться от сделки вовсе.

В последствии цена сделки была снижена на 75% от первоначальной стоимости продажи.